المال فضلٌ وإلا فبقيمته ان ايسر فيهما وإلا بيعَ بما وجب وان اعتق
مشترًى للعتق غرم ثمنه وربحه وللقراض قيمته يومئذ وربحه فإن
اعسر بيعَ منه بما لربّه وان وطئ امةً قوّم ربّها او ابقى ان لم تحمل
فإن اعسر اتبعه بها وبحصّة الولد او باع له بقدر ماله وان احبل
مشتراةً لوطءٍ فالثمنُ واتّبع به ان اعسر ولكلٍّ فسخُه قبل عمله كربّه
وان تزوّد لسفرٍ ولم يظعن وإلا فلنضوضه وان استنضّه فالحاكم وان
مات فلوارثه الأمينِ أن يكمّله وإلا أتى بأمينٍ كالاوّل وإلا سلّموا هدرًا
والقول للعامل في تلفه وخسره وردّه ان قبض بلا بيّنة او قال قراض
وربّه بضاعة بأجرٍ وعكسه او ادّعى عليه الغصب او قال انفقت
من غيره وفي جزء الربح ان ادّعى مُشبهًا والمالُ بيده او وديعة وان
لربّه ولربّه ان ادّعى الشبه فقط او قال قرضٌ في قراض او وديعة
او في جزءٍ قبل العمل مطلقا وان قال وديعة ضمنه العاملُ ان عمل
ولمدّعي الصحّة ومن هلك وقبله كقراضٍ أُخذ وان لم يوجد وحاصّ
غُرماءه وتعيّن بوصيّة وقدّم في الصحّة والمرض ولا ينبغي لعامل
هبةٌ او توليةٌ ووُسّع أن يأتي بطعامٍ كغيره ان لم يقصد التفضّل وإلا
فليتحلّله فإن أبى فليكافئه ،

باب

انما تصحّ مساقاةُ شجرٍ وان بعلًا ذي ثمرٍ لم يحلّ بيعُه ولم يخلف الا
تبعًا بجزءٍ قلّ او كثر شاع وعُلم بساقيتُ ولا نقْصَ من في الحائط ولا
تجديدَ ولا زيادةَ لأحدهما وعمل العاملُ جميع ما يفتقر اليه عُرفًا كإبارٍ
وتنقيةٍ ودوابٍّ وأجراءَ وانفق وكسا لا اجرةَ من كان فيه او خلفَ
من مات او مرض كما رثّ على الأصحّ كزرعٍ وقصبٍ وبصلٍ